

1505564-45.2021.8.26.0584

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Luis Carlos Martins

Comarca: São Pedro

Foro: Foro de São Pedro

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 21/06/2022

... réu ostenta condenação anterior por tráfico ilícito de entorpecentes [processo nº 0000004-07.2018.8.26.0584 - fls. 13], pelo que se mostra insuficiente a pena de advertência, pelo que aplico a prestação de serviços à comunidade.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar ELIZEU GARCIA, qualificado nos autos, como incurso no ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Pedro

Foro de São Pedro

Juizado Especial Cível e Criminal

Praça Adolpho Bonifácio Bragaia, s/n, São Pedro - SP - cep 13520-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1505564-45.2021.8.26.0584 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505564-45.2021.8.26.0584

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ELIZEU GARCIA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Luis Carlos Martins

Vistos,

Dispensado o breve relatório [artigo 81, §3º, da Lei nº 9.099/95].

I - FUNDAMENTAÇÃO

A materialidade está comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 05 e pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 24/25, com resultado positivo para cocaína.

A autoria é certa e deve ser imputada ao réu, porque comprovada pelo depoimento de testemunhas.

Em sede investigativa, os policiais civis afirmaram que, durante a investigação de furto de uma bicicleta, a qual teria sido vendida pelo réu a terceiro, acabaram localizando o réu e, após busca pessoal, encontraram no bolso de sua jaqueta três invólucros plásticos contendo a substância crack, admitindo o acusado que seria para consumo próprio [fls. 01/02].

Também em sede investigativa, o acusado ressaltou que foi abordado pelos policiais, sendo inquirido sobre a bicicleta, sendo encontradas no bolso da sua jaqueta porções de crack [fls. 01].

Em juízo, a versão foi ratificada pelo policial civil Orivaldo de Jesus Sgorlon, reiterando que, ao investigarem o furto de uma bicicleta, receberam informações do então possuidor [Wyres Leandro da Silva] que teria comprado do réu, pelo que o abordaram e encontraram a droga no bolso da respectiva jaqueta, afirmando o réu que seria para uso próprio [fls. 126].

O acusado não apresentou sua versão em juízo, porquanto revel [fls. 127].

Ressalte-se que não se pode imputar conduta parcial genericamente aos policiais civis, que, no cumprimento da missão que lhes foi confiada pelo constituinte [CF, art. 144], apresentam transgressores da ordem jurídica ao Estado-Juiz para serem processados, segundo o devido processo legal, que fornece instrumentos para confirmar ou rechaçar a versão dos fatos apresentada pelos agentes estatais de segurança pública. Como assentado no E. Supremo Tribunal Federal, “[o] depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos. Doutrina e jurisprudência” (STF - HC n. 73518, rel. Min. Celso de Mello, j. 26.3.1996).

Nesse contexto, a quantidade de substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação indicam que o acusado estava portando pequena quantidade de drogas para consumo [Lei n. 11.343/06, art. 28, §2º], circunstância que restou cabalmente provada pelo depoimento dos policiais, tanto na polícia como em juízo, além da própria versão do acusado em sede policial.

Trata-se de crime de mera conduta e de perigo abstrato, bastando a conduta do agente, sendo irrelevante a quantidade de droga a ser apreendida, pois o tipo penal visa a proteger a saúde pública e a sociedade de modo geral.

Nesse aspecto: “ENTORPECENTE - Uso próprio - Princípio da insignificância ou da bagatela - Inadmissibilidade - Apreensão de pequena quantidade - Irrelevância - Hipótese em que se trata de delito de perigo abstrato - Inteligência do artigo 16 da Lei 6.368/76” (STF - RT 812/490).

“TÓXICO - Uso próprio - Absolvição - Inadmissibilidade - Alegado o princípio da insignificância face a pequena quantidade de entorpecente - Princípio sem existência legal ou constitucional - Tipicidade que é corolário do princípio constitucional da legalidade - Redução da pena, entretanto, devido a atenuante da confissão espontânea - Recurso parcialmente provido para este fim. A alegação de um certo princípio da quantificação mínima é inconstitucional, esbarra na consagração constitucional do princípio da legalidade que tem como corolário o seu redutor que é tipicidade” [Apelação Criminal n. 266.850-3 - São Paulo - 1ª Câmara Criminal - Relator: Fortes Barbosa - 08.02.99 - V.U.).

“TÓXICO - Uso próprio - Caracterização - Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Confissão corroborada pela prova testemunhal - Alegação de que o ato de fumar maconha é atípico e que a quantidade apreendida era ínfima (princípio da insignificância) - Inadmissibilidade - Réu preso em flagrante tendo consigo o entorpecente em forma de cigarro parcialmente consumido, além de outra porção intacta - Detenção ilegal de tóxico punida por lei pelo perigo social que representa - Ínfima quantidade de entorpecente que não descaracteriza o delito previsto no artigo 16, da Lei 63.368/76 - Condenação mantida - Recurso não provido” [Apelação Criminal n. 258.120-3 - Osasco - 6ª Câmara Criminal - Relator: Debatin Cardoso - 12.11.98 - V.U.].

Descabida a tese da inconstitucionalidade, porquanto a razão jurídica da punição é o perigo social que a conduta representa para a saúde pública e, nesse sentido, já se decidiu: “Apelação. Condenação pelo artigo 28 da Lei nº 11.343/2006. Recurso defensivo que busca o reconhecimento da inconstitucionalidade do referido dispositivo penal. Não acolhimento. Pleito subsidiário pela imposição de pena de advertência. Descabimento. Réu reincidente. Recurso não provido” [Relator(a): Sérgio Coelho; Comarca: Campinas; Órgão julgador: 9ª Câmara de Direito Criminal; Data do julgamento: 28/04/2016; Data de registro: 04/05/2016].

E, ainda: “No que tange à alegada inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei de Drogas, ante aos argumentos de que o crime em referência não é de perigo abstrato, de que não há ofensa à saúde pública, que o bem tutelado é a integridade física e não a incolumidade pública e, ainda, que a conduta não ultrapassa o âmbito do próprio autor, não merece acolhimento, pois ao contrário do entendimento da defesa “o objetivo maior da lei é a proteção da saúde pública” [TJRS, EI 70000550418, 1º Gr. Câ. Crim. do TJ do Estado, j. 31/3/2000, rel. Des. Silvestre Jasson Ayres Torres, Revista AJURIS, n. 79, set.2000 (Nova Série), p. 577].

"A proibição do "porte de entorpecente para uso próprio" se justifica por não ser considerado como um atentado contra a saúde individual daquele que pratica a conduta, mas sim por tratar-se de atentado contra a saúde pública. A conduta típica não é, por si, a de consumir a droga. Não se trata, portanto, de incriminar alguém por autolesão" [TJSP, ApCrim. nº 0004853-74.2007.8.26.0562, 3ª Câmara Criminal, j. 07/12/2010, rel. Des. Luiz Antônio Cardoso].

Assim sendo, provada a materialidade e autoria delitiva, passo a aplicar-lhe a pena prevista para sua conduta.

O réu ostenta condenação anterior por tráfico ilícito de entorpecentes [processo nº 0000004-07.2018.8.26.0584 - fls. 13], pelo que se mostra insuficiente a pena de advertência, pelo que aplico a prestação de serviços à comunidade.

II - DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar ELIZEU GARCIA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06, à pena de cinco meses de prestação de serviços à comunidade [artigo 28, §3º, da Lei nº 11.343/06].

Na execução da pena aplicada, deverá o MM. Juiz das Execuções Criminais atentar para o preceituado no artigo 28, § 5.º, da Lei nº 11.343/06.

O réu poderá apelar em liberdade.

Após o trânsito em julgado, seja seu nome lançado no rol dos culpados e oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral informando sobre a presente condenação.

Fixo os honorários advocatícios em 100% do valor previsto na tabela vigente à defensora nomeada em virtude do Convênio firmado entre OAB/DPE.

Sem sucumbência nesta fase processual.

INTIME-SE O RÉU POR EDITAL.

P.I.C.

São Pedro, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA